

第2節 被疑者の弁護権

刑事訴訟法

No113

H21-28

(配点: 2)

月 日

月 日

弁護人の権限に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、裁判官からその接見を禁じられたときには、被疑者と接見することができない。

イ. 弁護人は、裁判官が勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判をした場合、「やむを得ない事由」がないことを理由として、準抗告をすることができる。

ウ. 弁護人は、公判期日において、被告人が証拠調べを請求する意思がない証拠についても、その証拠調べを請求することができる。

エ. 弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収の処分を請求することができる。

オ. 弁護人は、勾留されている被告人の勾留の期間を更新した裁判所の決定に対して、被告人に犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることができる。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

ア 誤っている

39条1項、81条本文。本記述前段について、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護士又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者（以下、弁護人等。なお弁護士でない者にあっては、簡易裁判所又は地方裁判所の許可があった後に限る（31条2項。））と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる（39条1項）。39条1項の趣旨は、弁護人の固有権の代表的なものである接見交通権に関する規定であり、自由な接見交通の原則を定めた点にある。よって、本記述前段は正しい。本記述後段について、裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と弁護人等以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押さえることができる（81条本文）。同条本文の趣旨は、被告人が外部の者と通謀するなどして、逃亡し又は罪証を隠滅するおそれのある場合にこれを防ぐという点にある。裁判官の接見禁止の対象は、被告人又は被疑者と弁護人等以外の者との接見であり（207条1項、81条本文）、弁護人等との接見は含まれない。よって、本記述後段は、弁護人は裁判官から接見を禁じられたときには、被疑者と接見することができないとしている点で、誤っている。したがって、本記述は誤っている。

イ 正しい

429条1項2号。本記述では、準抗告の対象及び準抗告権者の範囲が問題となる。裁判官が勾留に関する裁判をした場合において、不服がある者は、準抗告することができる。同条項号の趣旨は、裁判所のした決定（419条1項本文）ではないため抗告の対象とならない裁判官の裁判に対し、特に捜査段階における適正手続を実現するため不服申立てを認める点にある。勾留に関する裁判の具体例として、起訴前の勾留、その執行の停止及び勾留期間の延長、第1回公判前の被告人の勾留、執行停止、勾留更新に関する裁判等がある。準抗告権者につき、「不服がある者」（429条1項柱書）の範囲は上訴通則に定める上訴権者の範囲と同一であるといえる。なぜなら、通則の上訴権者以外の者に法的な利益があるとは考えられず、不服申立てを認める理由がないからである。刑事訴訟法上明文がないため弁護人固有の権限としての準抗告権はないが、429条1項柱書で制限されていないため、被告人との関係で有する包括的代理権に基づき、弁護人も準抗告ができる。本記述において、被疑者の勾留期間の延長には、「やむを得ない事由」（208条2項前段）が必要であるため、本件延長に「やむを得ない事由」がない場合、弁護人は準抗告をすることができる。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

41条、298条1項。41条は、弁護人が、法律に特別の定めのある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができることを定め、298条1項は、弁護人が証拠調べを請求できることを定めている。41条の趣旨は、弁護人が包括的代理権を有していることを前提に、法廷の必要な構成員という立場に象徴される公的性格から、弁護人の代理権について、独立して行使できるものを定めた点にある。したがって、本記述は正しい。なお、本人の明示の意思に反しても許される独立代理権として、証拠調べ請求権のほか、証拠保全請求権（179条1項）、勾留理由開示請求権（82条2項）、勾留取消又は保釈請求権（87条、88条、91条）、公判期日変更請求権（276条1項）、異議申立権（309条1項、2項）等が挙げられる。

エ 正しい

41 条、179 条 1 項。被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第 1 回の公判期日前に限り、裁判官に押収、搜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる（証拠保全請求権）。179 条 1 項の趣旨は、現行刑事訴訟法制定に当たっての弁護権の拡大・強化の方針に従って、捜査機関の捜査に対応して、被疑者・被告人側に有利な証拠の収集・保全するために第 1 回公判期日前に限って、被告人側からの裁判官に対する押収、搜索、検証、証人尋問又は鑑定等の強制処分を請求することを認めた点にある。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

420 条 3 項。裁判所の勾留に関する決定に対しては、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。同条項の趣旨は、犯罪の嫌疑の有無は本案の手続において争うべき性質のものであり、付随手続の段階で犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告の申立を認めるのは本案の手続との関係で適当でないと考えられる点にある。したがって、本記述は、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告できるとしている点で、誤っている。

以上により、誤っている記述はアとオであり、したがって、正解は肢 2 となる。

